



UGEL-Tocache



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Resolución Directoral N° 002327

Tocache, **30 JUL 2024**

Visto; el expediente contiene:

Resolución N° 09 del Juzgado Mixto de Tocache de fecha 12.01.2016, corresponde a la sentencia; Resolución N° 13 de la Sala Mixta Descentralizada de Liquidación y Apelaciones de Mariscal Cáceres – Juanjuí de fecha 12.10.2016; que confirma la Resolución N° 09 de fecha 12.01.2016; Resolución N° 14 del Juzgado Mixto de Tocache de fecha 23.02.2017; que insta su cumplimiento y requerimiento; Resolución Directoral Regional N° 1475-2024-GRSM/DRE de fecha 09.05.2024; Nota Informativa N° 059-2024-GRSM/DRE/UGEL-T/AJ, de fecha 03.06.2024 (**SIGI 016-2024245808**); y Memorando N° 0829-2024-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM de fecha 04.06.2024 (**SIGI 016-2024653149**) que autoriza el cálculo, Informe Escalafonario N° 00579-2024 de fecha 12.07.2024, Resolución Directoral U.G.E.L.T. N° 001077 de fecha 11.09.2008 que otorga el monto S/ 465.84 soles Boleta de pago: de agosto de 2008, por el concepto de subsidio por luto, CARTA N° 116-2024-TCC de fecha 17.07.2024, NOTA DE COORDINACION N° 331-2024-GRSM/DRE/DO.UE303/RR.HH de fecha 18.07.2024 que remite la liquidación judicial, que deriva los expedientes para la autorización de proyección de resolución y Memorando N° 1189-2024-GRSM/DRE-UGELT/D de fecha 18.07.2024 que autoriza la proyección de resolución; que reconoce el pago por el concepto de Subsidio por luto; a favor de **JUANA PALOMINO VENTURA con DNI 01188648** en un total de cuarenta y tres (43) folios útiles;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 76° de la Ley N° 28044 Ley General de Educación, establece "La Dirección Regional de Educación es un órgano especializado del Gobierno Regional responsable del servicio educativo en el ámbito de su respectiva circunscripción territorial. Tiene relación técnico-normativa con el Ministerio de Educación. La finalidad de la Dirección Regional de Educación es promover la educación, la cultura, el deporte, la recreación, la ciencia y la tecnología. Asegura los servicios educativos y los programas de atención integral con calidad y equidad en su ámbito jurisdiccional, para lo cual coordina con las Unidades de Gestión Educativa local y convoca la participación de los diferentes actores sociales";

Que, el artículo 1° inciso 1.1 de la Ley N° 27658 declaró al Estado Peruano en proceso de modernización para lograr su mayor eficiencia a fin de una mejor atención a la ciudadanía priorizando los recursos del estado; en ese sentido mediante Ordenanza Regional N°035-2007-GRSM/CR, el Consejo Regional de San Martín declaró en proceso de modernización la gestión del Gobierno Regional de San Martín;



UGEL-Tocache



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres-
"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Resolución Directoral N° 002327



Que, con Ordenanza Regional N° 019-2022-GRSM/CR, de fecha 21 de noviembre de 2022, en el artículo segundo se resuelve "Aprobar la modificación parcial del Reglamento de Organización y Funciones – ROF del Gobierno Regional de San Martín (...)"



Que, mediante Decreto Regional N° 001-2023-GRSM/PGR de fecha 16 de marzo de 2023, se aprueba el Manual de Operaciones – MOP de la Dirección Regional de Educación de San Martín, documento técnico normativo de gestión organizacional que formaliza la estructura orgánica de la Dirección Regional de Educación, las Unidades de Gestión Educativa Local y el Centro Cultural, a través de la cual se agrupan las funciones entre sus unidades estableciendo las líneas de dependencia;

Que, mediante Resolución Directoral Regional N° 1475-2024-GRSM/DRE de fecha 09 de mayo de 2024 la Dirección Regional de Educación de San Martín, **RECONOCE POR MANDATO JUDICIAL** recaído en expediente judicial N° 00078-2014-0-2209-JM-CI-01, a favor de doña **JUANA PALOMINO VENTURA**, el pago de dos remuneraciones totales e integrales por el concepto de reintegro por subsidio por luto, mandato que se encuentra contenido en la Resolución Judicial N° 13 de fecha 12 de octubre del 2016, emitida por la Sala Mixta Descentralizada de Liquidación y Apelaciones de Mariscal Cáceres - Juanjuí; así mismo, **AUTORIZA** a la Unidad Ejecutora 303 – Alto Huallaga Tocache, emitir la Resolución con el cálculo correspondiente y que la liquidación se realice dando cumplimiento a la Sentencia contenido en Resolución Judicial N° 13 de fecha 12 de octubre del 2016, asignada en el expediente judicial N° 00078-2014-0-2209-JM-CI-01, que suscribe que debe abonársele el reintegro de los montos que no percibió como consecuencia de haberse adoptado equivocadamente el parámetro de cálculo, teniendo en cuenta que percibió una suma menor a la que le correspondía; considerando las asignaciones y/o bonificaciones percibidas y que no fueron consideradas al calcular en la Resolución Directoral U.G.E.L T. N° 001077-2008 de fecha 11 de setiembre de 2008;

Que, de acuerdo al Informe Escalafonarios N° 0579-2024 emitido por la UGEL Tocache, de fecha 12.07.2024 de **JUANA PALOMINO VENTURA** docente nombrada, está en actividad de la Jurisdicción de la UGEL Tocache; se tiene que mediante Resolución Directoral U.G.E.L.T. N° 001077-2008 de fecha 11 de setiembre del 2008, numeral 2, que otorga el monto **S/ 126.40** soles, por concepto de Subsidio por Luto, por el fallecimiento de su señor madre doña Zenaida Ventura Alonso acaecido el 10 de agosto del 2008,

Que, con Memorando N° 0829-2024-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM de fecha 04 de junio del 2024 la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, elabora la Liquidación Judicial por concepto de subsidio por luto a favor de doña



UGEL-Tocache



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Resolución Directoral N° 02327

JUANA PALOMINO VENTURA, en cumplimiento del mandato judicial contenida en la Resolución N° 09 (sentencia) de fecha 12 de enero del 2016 suscrito por el Juzgado Mixto de Tocache, confirmada mediante Resolución N° 13 (sentencia de vista) de fecha 12 de octubre de 2016 suscrita por la Sala Mixta Descentralizada de Liquidación y Apelaciones de Mariscal Cáceres - Juanjuí, consentida y requiriendo su ejecución mediante Resolución N° 14 de fecha 23 de febrero del 2017 por el Juzgado Mixto – Sede Tocache, obrante en el Expediente N° 00078-2014-2209-JM-CI-01, se calculó en base a la remuneración total que percibió en el mes de agosto del 2008, por lo que resulta pertinente expedir la presente resolución reconociendo la suma **DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE CON 98/100 SOLES (S/ 2,567.98)**, como crédito devengado, de acuerdo al siguiente detalle:



REMUNERACION PERMANENTE PAGADA (*)			
Concepto	Cant. de Remun. (A)	Rem. Perm. (B)	Monto = (A * B) C
Subsidio x Luto	2	63.20	126.40
Gratificación 20 años			
Gratificación 25 años			
Gratificación 30 años			
Total			126.40

REMUNERACION INTEGRAL		REINTEGRO
Rem. Integral mensual (D)	Bonificación Total E = (A * D)	Monto (E - C)
1,347.19	2,694.38	2,567.98
	2,694.38	2,567.98

(*) Resolución Directoral UGEL N° 001077-2008 de fecha 11.09.2008

FECHA: 16/07/2024

De conformidad con las normas precitadas y lo facultado por la Resolución Directoral Regional N° 3360-2023-GRSM/DRESM de fecha 13 de noviembre de 2023;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER COMO CRÉDITO DEVENGADO, a favor de doña **JUANA PALOMINO VENTURA**, con DNI N° 01188648, labora como director, está en actividad en la jurisdicción de la UGEL Tocache, por el concepto de **Subsidio por Luto**, el 10 de agosto de 2008, calculado sobre la base de su remuneración total integral en aplicación al artículo 52° de la Ley 24029 y su modificatoria por la Ley 25212, reconociendo la suma de **DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE CON 98/100 SOLES (S/ 2,567.98)**, que resulta de multiplicar su remuneración total integral por dos (02) remuneración, en cumplimiento a la Resolución N° 09 (sentencia) de fecha 12 de enero de 2016 y Resolución N° 14 de fecha 23 de febrero del 2017, emitida por el Juzgado Mixto – Sede Tocache, obrante en el Expediente N° 00078-2014-2209-JM-CI-01, de conformidad con los fundamentos expuestos en los considerandos de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: ACLARAR, que para su cumplimiento se remitirá copia de la presente resolución al Gobierno Regional de San Martín de acuerdo a lo señalado en la Ley N° 30137 Ley que Establece Criterios de



UGEL-Tocache



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



Resolución Directoral N° 002327

Priorización para la Atención del Pago de Sentencias Judiciales en calidad de cosa juzgada.



ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR, a través de la Oficina de Secretaría General, copia fechada de la presente resolución al administrado, Procuraduría Pública Regional San Martín, a fin de que este informe de su cumplimiento al Juzgado Mixto de la Provincia de Tocache.



Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;


Dra. Isela Sierralta Pinedo
DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL Tocache

ISP/DUGEL
EATR/JA
GTR/R-GRRHH